BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE · STMG

SUJET D’ENTRAÎNEMENT

SUJET

Un emploi sous contrôle

Durée : 60 minutes **Barème : 20 points**

Sujet préconçu RévizSTMG. Cas fictifs. Document non officiel.

Répondez sur une copie séparée. Numérotez vos réponses et justifiez votre raisonnement à partir des documents et de vos connaissances.

Entraînement non officiel de 60 minutes. Les quatre documents et leurs données sont fictifs. Consacrez environ 10 minutes à la lecture, 45 minutes aux réponses et 5 minutes à la relecture. Répondez sur une copie séparée. Les questions 5 et 6 mobilisent vos connaissances sans document. Calculatrice autorisée pour les sujets chiffrés ; les calculs et les unités doivent être présentés. Acceptez toute formulation équivalente justifiée dans le corrigé.

COMPOSITION DU SUJET

6 questions · 4 documents

Le corrigé est fourni dans un fichier séparé.

Périmètre de révision

Droit - Terminale : Salarié ou indépendant : le lien de subordination et le faisceau d’indices
Droit - Terminale : Le contrat de travail : prestation, rémunération, subordination
Droit - Terminale : Le licenciement : cause réelle et sérieuse et procédure
Droit - Terminale : La rupture du CDI : démission, licenciement, rupture conventionnelle
Droit - Terminale : CDI, CDD, intérim : la règle, l’exception et la requalification
Droit - Terminale : Santé et sécurité : obligation de sécurité, prévention, droit de retrait

Travail à faire

1. Identifiez les indices de subordination et expliquez pourquoi le mot prestataire ne suffit pas à régler la qualification. (3 points)

Documents : Document 1 : Une relation présentée comme indépendante (cas fictif)

2. Présentez les trois éléments du contrat de travail et distinguez la dépendance économique du lien de subordination. (3 points)

Documents : Document 2 : Les critères du salariat (cas fictif)

3. Analysez le motif annoncé et expliquez pourquoi une procédure suivie ne suffit pas à le rendre valable. (4 points)

Documents : Document 3 : Une rupture annoncée (cas fictif)

4. Comparez démission et rupture conventionnelle, notamment quant à l'initiative, à l'accord et aux formalités. (4 points)

Documents : Document 4 : Une initiative du salarié (cas fictif)

5. Distinguez CDI et CDD et expliquez pourquoi un CDD ne peut pas servir librement à pourvoir tout emploi. (3 points)

Connaissances personnelles du cours - sans document.

6. Expliquez le rôle de la prévention en santé et sécurité au travail et proposez deux mesures adaptées à un risque identifié. (3 points)

Connaissances personnelles du cours - sans document.

Dossier documentaire

Document 1 : Une relation présentée comme indépendante (cas fictif)

La société fictive Pixel confie des tâches régulières à Lina, présentée dans un contrat comme prestataire indépendante. En pratique, Lina réalise personnellement le travail, reçoit une somme mensuelle et doit respecter les horaires imposés par un responsable. Celui-ci donne des instructions, vérifie leur exécution et peut sanctionner les manquements. Le juge examinerait la réalité de la relation, pas seulement le titre du contrat.

Document 2 : Les critères du salariat (cas fictif)

Pour ce dossier, on retient qu'un contrat de travail associe une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique. Ce dernier se caractérise notamment par le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Travailler pour un seul client peut être un indice de dépendance économique mais ne prouve pas, à lui seul, la subordination juridique.

Document 3 : Une rupture annoncée (cas fictif)

Dans une autre situation, Hugo est salarié en CDI. Son employeur lui annonce qu'il veut le licencier uniquement parce qu'il n'apprécie pas sa personnalité, sans fait professionnel précis ni difficulté économique invoquée. Le dossier ne présente pas de faute établie. Hugo reçoit une convocation à un entretien préalable ; la régularité de la procédure et la justification du motif doivent être examinées séparément.

Document 4 : Une initiative du salarié (cas fictif)

Amel, salariée en CDI dans une troisième situation, souhaite quitter l'entreprise. Elle peut présenter une démission exprimant une volonté claire et non équivoque, ou proposer une rupture conventionnelle à son employeur. Celui-ci reste libre de refuser cette dernière. Une rupture conventionnelle n'est pas un simple départ oral : elle suppose les formalités, délais et validations applicables.